

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

"ASAN xidmət" mərkəzində fəaliyyət göstərən notariat kontorları arasında notariat hərəkətlərinin aparılması ilə əlaqədar qanunvericiliyin tələblərinə dair sorğu keçirildiyi və müəyyən hərəkətlər üzrə müxtəlif yanaşmalar müəyyən edilmişdir.

1. Daşınmaz əmlak üzərində sərəncam verilməsi barədə etibarnamə verilən zaman əgər "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə real vaxt rejimində əmlak üzərində dövlət reyestrində qeydiyyatda alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülyünə) dair arayış (Forma 1) da alınmışdırsa, əmlakın özgeninkiləşdirilməsi haqqında müqavilə təsdiq edilərkən yenidən arayış alınmasına ehtiyac yoxdur.

Belə ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 2014-cü il 14 fevral tarixli 03 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə məlumatların mübadiləsinin təhlükəsizliyinə dair tələblər, qarşılıqlı əməkdaşlıq və arayışın əldə edilməsinə görə ödənişlərin həyata keçirilməsi Qaydası"nın 3.7-ci bəndinə əsasən daşınmaz əmlakla bağlı hər bir müqavilənin təsdiq edilməsi üçün arayışın əldə edilməsi məqsədilə ödənişlər həyata keçirilməlidir. Ödənişlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq müqavilənin təsdiq edilməsi gecikərsə, bu zaman 50 gün ərzində daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən yenilənmiş məlumatların əldə edilməsi üçün ödənişlər edilmir.

Bu zaman vətəndaşda olan ödənişin həyata keçirilməsi təsdiq edən sənədin rekvizitləri yenidən Daşınmaz Əmlakın Milli Qeydiyyat Sistemində daxil edilərək əmlak barəsində məlumatlar yenidən yoxlanılır.

2. Ölkə Prezidentinin 2015-ci il 31 avqust tarixli 588 nömrəli Fərmanına əsasən yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayış "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin (İAMAS) və digər informasiya sistemlərinin məlumatlarından istifadə edilməklə, elektron qaydada tərtib edilir.

Mülkiyyətçi yaşayış yeri üzrə özgeninkiləşdirdiyi əmlakda qeydiyyatda deyildirsə, bu zaman notarius "Elektron notariat" İnformasiya sistemində

özgəninkiləşdirilən evin ünvanını daxil etməklə həmin evdə kimlərin qeydiyyatda olması barədə arayış əldə edir.

Bu sənəd Forma 2 adlanır.

3. "Notariat haqqında" Qanunun 74-cü maddəsinin tələbinə görə daşınmaz əmlak üzərində sərəncam verilməsi ilə bağlı notariat qaydasında təsdiq edilən müqavilələr üzrə respublika Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş pul məbləğindən artıq vəsaitin tərəflərdən birinin digərinə ödəməsi notariusun bankda açdığı depozit hesabı vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 19 dekabr tarixli 231 nömrəli qərarı ilə depozit hesabı vasitəsi ilə ödənilməli olan pul məbləği 5500 manat miqdarında müəyyən edilmişdir.

Bu qayda qanunvericiliyə uyğun olaraq bütün notariat kontorlarında tətbiq edilir.

4. "Notariat haqqında" Qanunun 46-cı maddəsinə əsasən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi haqqında əqdlər həmin əmlakın olduğu yer üzrə təsdiq olunur.

Daşınmaz əmlakın dəyişdirilməsi haqqında müqavilə tərəflərin arzusuna uyğun olaraq həmin əmlakların hər hansı birinin yerləşdiyi yerin notariat kontorunda təsdiq edilə bilər. Bununla bağlı qanunvericilikdə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

5. Mülkiyyətçi daşınmaz əmlakı bir neçə şəxsə və ya əksinə bir neçə mülkiyyətçi paylı mülkiyyətdə olan əmlakı bir şəxsə satdığı hallarda tərəflərin hər biri arasında müxtəlif münasibətlər nəzərə alınmalı və müqavilədə şərtlər onların hamısı üçün eyni olmaya bilər.

Bu hal gələcəkdə həmin müqavilənin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsini mümkünsüz edir.

Bununla əlaqədar tövsiyə edilir ki, bu növ alqı-satqı müqavilələrini tərəflərin hər birinə münasibətdə ayrılıqda təsdiq edilsin.

Hər bir müqavilənin təsdiqi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumu və haqq tutulur.

6. İpoteka müqavilələri üzrə dövlət rüsumu və haqq ipoteka qoyulan əmlakın dəyərində uyğun hesablanır.

7. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin adına olan nəqliyyat vasitəsinə dair etibarnamələr aşağıdakı qaydada verilir:

- Mülki Məcəllənin 29.1-ci maddəsinə əsasən 14 yaşı tamam olmamış yetkinlik yaşına çatmayanların əvəzinə etibarnamələri onların adından yalnız valideynləri, övladlığa götürənlər və ya qəyyumlar verir.

- Mülki Məcəllənin 30.1-ci maddəsinə əsasən 14 yaşından 18 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanlar etibarnamələri öz qanuni nümayəndələrinin - valideynlərinin, övladlığa götürənlərin və ya himayəçinin razılığı ilə verir.

8. Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 34-ci hissəsinə uyğun olaraq notarius təsdiq olunmuş, yaxud verilmiş sənədin mahiyyətini dəyişməyən yalnız aşkar səhvləri və ya aşkar riyazi səhvləri öz təşəbbüsü və ya əlaqədar şəxslərin xahişi ilə düzəldə bilər.

Düzəlişlər təsdiq qeydinin sonunda notarius tərəfindən "düzəlişə inanılırsın" sözlərindən sonra səhvə və qaralamaya yol verilmədən yazılaraq imzası və möhürü ilə təsdiq edilir.

Notariat hərəkətlərinə dair sənədlər, o cümlədən ərizələr "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə tərtib edilir, daxil olmuş məlumatlara uyğun düzəlişlər isə notariusun imzası və gerbli möhürü ilə təsdiq edilmiş müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin informasiya sisteminin fəaliyyətini təşkil edən qurumu tərəfindən aparılır.

Bu halda yenidən ərizə yazılmasına və həmin ərizədə təkrarən imzaların həqiqiliyinin təsdiq olunmasına zərurət yoxdur.

9. Daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqavilələri təsdiq edildikdən sonra əmlak mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı ilə bağlı aidiyyəti mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış əmlakın bölgü sxemi hazırlanır və həmin sənəddə mülkiyyətçilərin imzalarının həqiqiliyinin təsdiq olunması xahiş olunur. Bu halda notarius hər bir imzanın təsdiq üçün "Dövlət rüsumu haqqında" Qanuna əsasən 2 manat məbləğində dövlət rüsumu və ya haqq tutur. Alqı-satqı müqaviləsi ilə yanaşı həmin sxem əsasında tərəflər arasında daşınmaz əmlakın konkret hissəsindən istifadə qaydasını müəyyən edən saziş də rəsmiləşdirilərsə qeyd olunan Qanuna əsasən digər şəxslərdən əlavə 23 manat məbləğində dövlət rüsumu və haqq tutulur.

10. Torpaq Məcəlləsinin 86-cı maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatda alınmış dövlət, və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar üzərində istifadə və icarə hüquqları, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar üzərində icarə hüquqları mülkiyyətçilərin və ya onların vəkili etdiyi şəxslərin, yaxud orqanların qərarı (razılığı) ilə bilavasitə alınıb satıla bilər. Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan torpaqlar, habelə onlar üzərində istifadə və icarə hüquqları bilavasitə satıldıqda, alqı-satqı tərəflər arasında bağlanmış və notarial qaydada təsdiq edilmiş alqı-satqı müqavilələri əsasında həyata keçirilir.

Bu hüquqlara dair etibarnamə də rəsmiləşdirilə bilər.

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"nın 2.1-ci bəndinə müvafiq olaraq ailəni təmsil edən yetkinlik yaşına çatmış və əmək qabiliyyətli şəxs (belə şəxs olmadıqda ailə üzvü olmayan qəyyum (himayəçi), patron (köməkçi) və ya vəkili edilmiş şəxs) sosial yardımın alınması üçün müraciət edə bilər. Bu barədə ərizə yaşayış yeri üzrə rayon (şəhər) icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairəsi və sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərinin ailə tərkibi haqqında arayışına əsasən notariat orqanı tərəfindən təsdiq edilir.

Həmin Qaydaların 3.6-cı bəndinə əsasən sosial yardım təyin edilərkən, ailənin tərkibində aşağıda göstərilən ailə üzvləri nəzərə alınmır:

- tam dövlət təminatında olan şəxslər (uşaq evi və internatlarda, qocalar, əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün internat evlərində, xüsusi təhsil müəssisələrində yaşayan şəxslər);

- müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər;

- cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən şəxslər;
- axtarışda olan şəxslər;
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları;
- əcnəbilər (Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayanlar istisna olmaqla).

Qeyd olunan şəxslərdən əlavə ailə tərkibi haqqında arayışda göstərilən digər ailə üzvləri ərizənin verilməsində iştirak etməli və onların imzalarının həqiqiliyi təsdiqlənməlidir.

Bununla yanaşı bildirilir ki, ailə tərkibi haqqında arayışda göstərilən ailə üzvlərindən hansının sosial yardım almaq hüququnun olmasının müəyyən edilməsi notariusun deyil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aidiyyəti əməkdaşlarının səlahiyyətinə aiddir.

Ona görə notariat kontoruna gəlməli olan şəxslər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aidiyyəti əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunmalıdır.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov